

[8] 대부중인 국유재산의 대부목적 외 사용 등 관리 부적정

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제27조(점유 및 사용 현황조사)에 따르면 대부재산 실태조사 결과 제3자의 점유나 현황의 변경이 있는 경우에는 지체 없이 대부받은 자로 하여금 원상회복을 촉구하여야 한다고 되어 있고
 - 원상회복이 이루어지지 않을 경우 대부받은 자에게 대부재산의 계약이 해지될 수 있음을 최고하고, 그럼에도 원상회복이 이루어지지 않을 경우 대부계약을 해지하고 명도를 위한 조치를 하여야 한다고 되어 있음
- 그런데, 대전충남지역본부에서 국유재산 중 대부계약서상 사용목적과 실태조사 결과 실제 사용현황이 다른 국유재산을 표본으로 점검한 결과
 - 2013. 4. 15. 서산시청에서 인수한 ‘충청남도 서산시 팔봉면’ 소재 국유재산은 2016. 2. 2. 실태조사 결과 경작용으로 대부 중인 면적 3,302㎡ 중 경작용으로 사용 중인 면적은 2,112㎡ 이고 나머지 1,190㎡가 주택 및 창고부지로 사용 중인 것이 확인되었는데도 원상회복을 촉구하거나 대부계약을 해지하지 않았으며
 - 2012. 11. 28. 대덕구청에서 인수한 ‘대전광역시 대덕구’소재 국유재산은 주택부지로 대부계약을 체결하였으나 2016. 4. 5. 실태조사 결과 상가부지로 사용 중인 것으로 확인되었는데도

원상회복을 촉구하거나 대부계약을 해지하지 않고 있다가
2017. 12. 19. 주택부지로 대부계약을 갱신하여 체결하는 등

- [표 10] 및 [별표 6]과 같이 총 65필지의 국유재산에 대하여 대부계약서상 경작용 또는 주택부지로 대부하였으나 실태조사 시 다르게 사용 중인 것을 확인하고도 원상회복 촉구 및 대부계약 해지를 위한 조치를 하지 않은 사실이 있음

[표 10] 대부계약서상 사용목적과 실제 이용현황이 다른 현황

(단위 : 필지)

합 계	경작용으로 대부하였으나 실제 이용현황 상이	주택부지로 대부하였으나 실제 이용현황 상이
-----	----------------------------	----------------------------

“기재생략”

【조치할 사항】

- ◇ 대전충남지역본부장은 국유재산 대부계약 시 사용목적과 실제 사용현황이 다른 총 65필지의 국유재산에 대하여 원상회복 촉구 및 대부계약 해지를 최고하고 이를 이행하지 않을 경우 대부계약을 해지하는 등 적절한 조치를 하시기 바람. (시정)

[별표 6]

국유재산 대부목적과 실태조사 결과가 다른 계약 명세

순번	국유재산 소재지	피대부자	대부목적	대부면적	실태조사일	사용현황
----	----------	------	------	------	-------	------

“기재생략”
